HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
Rua Luis Philippe Pereira Leite, s/nº - Bairro Alvorada
Cuiabá-MT, CEP 78048-902
- http://hujm.ebserh.gov.br

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23532.000274/2024-71

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, logístico e operacional, mediante fornecimento de mão-de-obra, todos os equipamentos, materiais e insumos necessários à execução dos serviços, para atendimento das necessidades Hospital Universitário Júlio Muller - HUJM, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A contratação se dará de acordo com as condições, especificações e quantidades constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

2. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. Às contratações realizadas no âmbito da Ebserh, se aplicam as normas da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88), da Lei n.º 13.303/2016, do Decreto n.º 8.945/2016, e dos demais normativos internos e Instruções Normativas do Ministério da Economia (art. 225, § 1º, do RLCE 2.0), inclusive:

2.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 - O Art. 7º, XXXIII, que prevê proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; Art. 37 trata dos princípios entre outros fatores que devem ser observados pela Administração pública direta e indireta;

2.1.2. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1.990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2.005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1.991; e dá outras providências;

2.1.3. Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2.011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH;

2.2. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2016 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

2.2.1. Lei Federal Nº 13.303, de 30 de junho de 2016: Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos;

2.3. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

2.3.1. Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

2.4. Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

2.4.1. Instrução Normativa SEGES/MP nº 05 de 26 de maio de 2017 – Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços;

2.4.2. Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022 - Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

2.4.3. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010 – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

2.4.4. Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução n.º 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0);

2.4.5. Resolução n.º 220, de 20 de julho de 2023, do Conselho de Administração - estabelece as diretrizes e as regras para a execução indireta, mediante contratação de serviços, de atividades que envolvam atribuições inerentes às dos cargos integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Ebserh.

2.4.6. Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH - Dispõe sobre a Norma Operacional de Pesquisa de Preços da Rede Ebserh.

2.4.7. Norma Operacional-SEI nº 7/2023/DAI-EBSERH - Dispõe sobre a apuração de irregularidades e aplicação de sanções a licitantes no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh;

2.4.8. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União, 7ª EDIÇÃO, revista, atualizada, ampliada e publicada em outubro de 2024.

2.4.9. Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh;

2.4.10. Política de Compras Centralizadas da Ebserh (2024);

2.4.11. Política de Proteção de Dados Pessoais da Ebserh;

2.4.12. Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh;

2.4.13. Política de Classificação de Contratos por Riscos de Fraude e Corrupção;

2.4.14. Política de Relacionamento com Fornecedores da Ebserh;

2.4.15. Código de Ética e Conduta da Ebserh.

2.4.16. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO vigente e válida de acordo com o enquadramento sindical pela empresa a ser contratada para fins de elaboração da planilha de custos e formação de preços e apresentação das propostas

2.4.17. Normas Regulamentadoras:

2.4.17.1. Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais relativas à segurança e medicina do trabalho;

2.4.17.2. Norma Regulamentadora nº 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

2.4.17.3. Norma Regulamentadora nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual;

2.4.17.4. Norma Regulamentadora nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

2.4.17.5. Norma Regulamentadora nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;

2.4.17.6. Norma Regulamentadora nº 15 e 16 – Atividades e Operações Insalubres e perigosas;

2.4.17.7. Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia;

2.4.17.8. Norma Regulamentadora nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.

3. **VIGÊNCIA DO CONTRATO**

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, até o limite de 5 (cinco) anos, com base no art. 147 do RLCE 2.0, observada a regularidade da prestação dos serviços, bem como condições de preços compatíveis com o mercado.

3.2. A prorrogação da vigência do contrato dependerá de:

I - Nível satisfatório de execução dos serviços contratados, atendendo plenamente as necessidades da Administração;

II - Vantajosidade dos preços contratados para a Administração. Caso os preços não sejam vantajosos deverão ser negociados ou o contrato não será prorrogado.

3.3. Para a prorrogação do contrato, será necessário que:

I - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

II - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na continuidade do serviço;

III - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

IV - Haja manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação.

V - Seja comprovado que a Contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

4. **JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

4.1. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.

4.2. O Hospital Universitário Júlio Müller - filial Ebserh é um órgão da Administração Pública Federal que tem por finalidade englobar assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e afins. É um hospital de ensino certificado pelo Ministério da Educação – MEC e Ministério da Saúde – MS, credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS para realização de procedimentos de clínica médica, cirúrgica e obstétrica; infectologia; dermatologia; pediatria geral; cuidados intensivos adulto, pediátrica; entre outros procedimentos e especialidades médico-assistenciais destinados exclusivamente aos usuários do SUS. Desta forma, constitui-se em unidade de alta complexidade e atuação multidisciplinar. que integra atividades de ensino, pesquisa e assistência.

4.3. A contratação em tela mostra-se necessária em razão da grande demanda de serviços de apoio administrativo no HUJM-UFMT/EBSERH, os quais não podem ser interrompidos. Tendo em vista que a reduzida força de trabalho desta unidade hospitalar no desempenho das atividades finalísticas, se concentra na execução das rotinas administrativas exclusivas de empregados/servidores públicos, sendo visível a carência de profissionais capazes de executar atividades auxiliares, como atendimento a público, entrega de senhas, preenchimento de fichas, formulários e planilhas, digitação, organização e arquivamento de documentação e prontuários, organização e distribuição de materiais dos almoxarifados para as demais áreas do hospital, transporte interno de documentos e pacientes para exames, dentre outros. Considerando ainda o seguintes fatores:

4.3.1. No âmbito da Ebserh, a Resolução n.º 220, de 20 de julho de 2023, do Conselho de Administração estabelece as diretrizes e as regras para a execução indireta, mediante contratação de serviços, de atividades que envolvam atribuições inerentes às dos cargos integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Ebserh. No presente caso, as atividades a serem Contratadas envolvem atribuições inerentes aos cargos integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Ebserh, não havendo, pois, incidência das vedações dispostas na Resolução - CA n.º 220/2023.

4.3.2. Há necessidade da Unidade de Suporte Operacional (USOP) quanto a execução das atividades de Porteiro, Contínuos e maqueiros, que são atividades de apoio essenciais ao controle de acesso e fluxos no HUJM.

4.3.3. Há necessidade da Unidade de Faturamento e URAGIA quanto a execução das atividades de guarda e manuseio de prontuários e documentos assistenciais, assim como sua disponibilização para Clinicas, Ambulatório e pesquisa.

4.3.4. Há necessidade do Setor de Abastecimento, Farmacêutico e Suprimentos (SAFS) quanto a necessidade de almoxarifes para organização e distribuição de insumos.

4.3.5. Há necessidade de todas as clínicas, ambulatórios e repartições quanto a mão de obra para atender as atividades desenvolvidas nas suas Unidades HUJM, com, atendimento ao público e manuseio de documentos entre outras que são essenciais ao perfeito funcionamento do Hospital.

4.3.6. O artigo 8º da IN 05/2017 admite a contratação de serviço de apoio administrativo, considerando o disposto no inciso IV do art. 9º da mesma Instrução Normativa, prevendo a descrição no contrato de prestação de serviços de cada função específica e das tarefas a serem executadas, admitindo-se pela Administração, em relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução das tarefas.

4.3.7. O quantitativo demandado pautou-se no histórico de utilização do serviço pelo órgão, bem como contemplou o redimensionamento e readequações das rotinas internas, sendo esta contratação viabilizada pelos elementos constantes no estudo técnico preliminar, parte integrante deste termo de referência.

4.3.8. Os serviços requeridos são imprescindíveis ao bom funcionamento do Hospital, de modo que sua ausência prejudica a implementação de suas atividades básicas, mediatas e até mesmo finalísticas. A interrupção da prestação desse serviço poderá comprometer a continuidade da assistência à saúde e das diversas atividades, inclusive de ensino e pesquisa, devendo sua execução ser realizada de forma contínua.

4.4. Além da abordagem sobre a assistência à saúde dos pacientes, em se tratando de um Hospital Universitário impõe-se a melhor prática para a manutenção das atividades em dois outros campos de atuação:

I - De ensino, aos alunos de graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, bem como a estágios diversos;

II - De apoio à pesquisa, voltada para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias, com repercussão direta na evolução do conhecimento científico.

4.5. Nos termos da Portaria Ebserh nº 8, de 9 de janeiro de 2019, os gestores dos Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh devem atuar com relativa autonomia administrativa para promover a execução logística de suas unidades hospitalares, executando processos locais de compras e de gestão orçamentária e financeira. Neste sentido, essa contratação destina-se a cumprir as metas pactuadas no planejamento de contratações anuais. Outrossim, visa garantir o apoio operacional imprescindível para atendimento assistencial realizado nos diversos setores de internação e ambulatorial do Hospital Universitário Júlio Muller, dentro dos padrões de qualidade almejados e das normas de segurança pertinentes tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde.

4.6. Os serviços a serem contratados são considerados comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem estão objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado. (Art. 14 da IN SLTI/MP nº 05/2017).

4.7. **Justificativa para o não parcelamento do objeto:**

4.7.1. Considerando as características dos serviços a serem contratados, não haverá parcelamento ou individualização da solução, pela interdependência dos serviços, considerando que o próprio mercado já dispõe de solução que abrange disponibilização de mão de obra para execução de atividades diversas, conforme as funções definidas pelo órgão Contratante.

4.7.2. Apesar de não haver parcelamento do objeto, destaca-se aqui a necessidade de distinção das atividades inerentes a cada função desempenhada por pessoal necessário ao apoio administrativo.

4.7.3. Busca-se assim, uma solução mais vantajosa para a administração, adotando-se critérios que possam evitar o comprometimento do resultado, considerando-se ainda que o objetivo máximo da contratação é o atendimento da administração de forma mais eficiente. Considera-se ainda que a Administração se beneficiará pela economia de escala acarretada pelo não parcelamento, promovendo maior eficiência ao processo contratual.

5. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

5.1. PREVISÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30/08/2025.

5.2. Os itens que integram o objeto da contratação caracterizam-se como de natureza de **serviços contínuos de apoio administrativo,** cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado, sendo comparáveis, de modo a permitir a decisão de contratação com base no menor preço global.

Tabela 1 - Descrição dos serviços

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	538-0	Serviços apoio às atividades administrativas com dedicação exclusiva de mão de obra.	Mês	12

5.3. As quantidades de postos a serem contratados foram definidas considerando o contrato vigente, no que se relaciona ao quantitativo de profissionais, os horários de atendimento/funcionamento de cada setor, para que se possa dessa forma, atender a demanda apresentada pelas áreas de atendimento aos pacientes e de apoio aos trabalhadores da saúde neste estabelecimento, o que resultou nas quantidades abaixo relacionadas:

Tabela 2 - Quantitativos dos postos

CARGO	CBO	REGIME DE TRABALHO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR POSTO
Almoxarife	4141-05	44 h	7	7
Almoxarife	4141-05	12x36 diurno	5	10
Auxiliar de arquivo	4151-05	44 h	6	6
Contínuo	4122-05	44 h	3	3
Contínuo	4122-05	12x36 Diurno	1	2
Digitador	4121-10	30 h	6	6
Encarregado	4101-05	44 h	1	1
Maqueiro	5151-10	44 h	2	2
		12x36 Diurno	1	2
		12x36 Noturno	1	2
Secretário Executivo	2523-05	44 h	1	1
Recepcionista	4221-05	44 h	28	28
Porteiro	5174-10	44 h	6	6
		12x36 Diurno	5	10
		12x36 Noturno	4	8
TOTAIS			**77**	**94**

5.4. A prestação dos serviços será por meio de postos de trabalho. As categorias funcionais, suas lotações, bem como a quantidade estimada de postos a ser Contratada, foram colhidas de um minucioso trabalho de levantamento de necessidades, análise criteriosa e refinamento das necessidades apresentadas, em consonância com o planejamento estratégico da Instituição, com as necessidades e demanda de serviços de cada setor, bem como com o valor previsto de gastos com o contrato de apoio administrativo atual, observada a necessidade de uso consciente e eficiência da verba pública.

5.5. Para a contratação em tela, foram utilizadas as informações de contratações anteriores no tocante aos quantitativos de postos, assim como no tocante aos requisitos da contratação, buscando ajustar as situações existentes que estão em desconformidade com a necessidade da instituição, distribuindo de forma mais eficiente os postos de trabalho, propiciando assim eficiência na alocação de recursos, retirando a possibilidade de desvio de função dos postos contratados, não permitindo sua lotação em Unidades/Setores com atribuições diferentes do constante no CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupações.

5.6. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, Anexo I - D Qualificação Profissional (SEI nº 48197294), para cumprimento da jornada de trabalho e desempenho das funções.

5.7. A contratação inclui, além do fornecimento de mão de obra:

a) EPI's e EPC';

b) Uniformes;

c) Treinamentos;

d) Vale transporte;

e) Outros benefícios determinados pela norma coletiva;

f) Tributos e encargos securitários, sociais e trabalhistas incidentes sobre o contrato;

g) Todos os insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços.

6. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

6.1. **Regime de execução do serviço:**

6.1.1. O regime de execução do contrato será **Contratação por Preço Global**, tendo em vista a possibilidade de definir previamente, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados, nos termos do inciso II, do Art. 8º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, e alinhando-se ao entendimento do ACÓRDÃO Nº 1977/2013 - TCU – Plenário.

6.2. O serviço possui natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, e serão executados conforme as categorias e respectivas atribuições, detalhadamente dispostas no Anexo I-D deste Termo de Referencia.

6.3. Os serviços serão executados nas instalações prediais do HUJM e seu anexos, conforme especificações pormenorizadas neste Termo de Referência, com destaque à futura mudança de endereço.

6.4. Os serviços serão contratados com base em postos de serviço, estabelecendo-se o custo por posto, observadas as peculiaridades de cada posto de serviço, em consonância com Anexo V, item 2.6, alíneas "d" e "d.1" da IN Seges/MPDG nº 5/2017, com prestação dos serviços nos dias, horários e períodos estabelecidos no Termo de Referência.

6.5. **Da classificação dos serviços:**

6.5.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n.º 13.303/2016, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

6.5.2. A prestação dos serviços será executada de forma continuada, uma vez que, pela sua essencialidade, visa atender a demanda que se impõe e se mantém de forma contínua e permanente, por mais de um exercício financeiro, bem como porque visa assegurar as condições essenciais para o funcionamento e o exercício das atividades finalísticas da Contratante, de modo que sua interrupção pode trazer dificuldades ou comprometer o cumprimento da missão institucional, de forma atinente também ao inciso I, do art. 149, do RLCE 2.0.

6.5.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6.6. **Da transição contratual:**

6.6.1. Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a Contratada fica obrigada a promover a transição contratual, adotando um plano de transição final, com transferência das tecnologias e técnicas empregadas, sem perda de informações, e sem comprometer o andamento das atividades, sem ônus para a Contratante.

7. **DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

7.1. A Contratada terá até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura do contrato para iniciar a execução do serviço, de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento.

7.2. Antes do início da prestação dos serviços, a Contratada deverá participar de reunião inicial para apresentação de informações relevantes para prestação dos serviços, em data, local e formato a acordar com a equipe de fiscalização.

7.3. Deverá, também, comprovar a realização de curso de qualificação profissional para todos os cargos a serem contratados, bem como a experiência necessária.

7.4. Todos os colaboradores apresentados pela Contratada para atuar nos postos de trabalho, objeto do presente contrato, deverão apresentar certificado de conclusão de treinamento acerca do inteiro teor da Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários do SUS, após 30 dias (úteis) do início da execução dos serviços.

7.5. A Contratada deverá indicar (um) preposto, que representará a Contratada durante todo o período de vigência do contrato, com a atribuição de gerir as demandas sobre os empregados da Contratada.

7.5.1. O preposto deverá comparecer **semanalmente, ou sempre que solicitado pela equipe de fiscalização,** ao HUJM-UFMT/EBSERH para visita técnica, e deverá elaborar relatório desta visita à equipe de fiscalização sempre que solicitado.

7.5.2. As atribuições de recebimento de demandas pelo preposto visam descaracterizar qualquer relação direta de subordinação entre a Administração e os empregados da Contratada.

7.5.3. O preposto deve ser instruído quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

7.5.4. O profissional designado como preposto deverá demonstrar capacidade gerencial e conhecimento em gestão de pessoas e informática, devidamente comprovados através de currículo ou certificados de cursos, de forma a administrar a equipe disponibilizada pela Contratada e fornecer informações com presteza à equipe de fiscalização contratual.

7.6. Os serviços deverão ser prestados nos horários a serem estabelecidos pela equipe de fiscalização do contrato, podendo haver flexibilidade, sendo respeitado o intervalo interjornada e intrajornada, desde que não ocorra acréscimo sobre a jornada de trabalho.

7.7. A Contratada deve orientar todos os profissionais quanto a observância às seguintes regras gerais:

I - Cumprir e fazer cumprir o código de conduta e o regimento interno, bem como os normativos internos da administração do HUJM-UFMT;

II - Observar as instruções disciplinares do local de trabalho;

III - Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada e saída, e ser assíduo ao trabalho;

IV - Atender a todos com cortesia e presteza, prestando-lhes as informações pertinentes ao funcionamento do HUJM;

V - Atender as solicitações dos superiores com zelo e dedicação, exceto quando manifestamente ilegais;

VI - Conservar as dependências do seu local de trabalho em perfeito estado de boa apresentação;

VII - Preservar o mobiliário e equipamentos utilizados no serviço, informando à chefia imediata qualquer eventualidade que observe;

VIII - Comunicar à segurança a presença de estranhos no local de trabalho, avisando sempre que houver a informação ou suspeita de incêndio, arrombamento, furto e quedas de materiais ou pessoas;

IX - Manter sigilo sobre informações a que tiver conhecimento;

X - Manter-se alerta, ocupando permanentemente o local designado para exercício de suas funções, não se afastando deste local, salvo em situações de absoluta necessidade;

XI - Observar os prazos estipulados para execução de suas tarefas;

XII - Providenciar de imediato todo o material necessário ao bom andamento do serviço e conservação do local de trabalho, bem como seu uso com parcimônia.

XIII - Informar os superiores imediato os equipamentos que apresentarem defeito.

7.8. **DO REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA**

7.8.1. Para controle do horário de entrada e saída dos empregados envolvidos na prestação do serviço a Contratada, deverá instalar Sistema de Registro de Ponto Eletrônico – SREP conforme prevê a Portaria n° 671/2021 do Ministério do Trabalho e o artigo 74, § 2º da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

7.8.2. A utilização de ponto eletrônico por uma empresa contratada, em vez de um sistema manual ou mecânico, pode ser justificada pela sua segurança, precisão e facilidade de gestão, além de cumprir exigências legais e promover a transparência na gestão de recursos humanos.

7.8.2.1. A marcação eletrônica de ponto garante a segurança e veracidade dos dados, uma vez que não pode ser alterada, evitando fraudes e erros. A automatização do registro de ponto ainda reduz o tempo de trabalho administrativo, evita erros e economiza custos com papel e impressão, alinhando eficiência ao cuidado ambiental.

7.8.3. O Registrador de Ponto Eletrônico deverá ser instalado nas dependências da sede da Contratante no prazo de 15 dias corridos após iniciado o contrato, em local indicado pela fiscalização, devendo a Contratada arcar inclusive com os custos de instalação, insumos, manutenção e retirada do registrador.

7.8.4. Caso não procedam com o recolhimento dos bens no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, estes ficarão sob a posse definitiva da Contratante, desde que se encontrem em perfeitas condições de uso e com tecnologia adequada e certificada pelo MTE, os quais ser-lhes-ão incorporados ao seu patrimônio, nos moldes da Nota Técnica - SEI nº 2/2023/SGPA/CGS/DAI-EBSERH.

7.8.4.1. O registrador de Controle de Ponto Eletrônico, deverá registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos empregados dos postos de trabalho, permitindo à fiscalização da Contratante o acesso aos respectivos dados. Além disso, o mencionado sistema permitirá aferir o quantitativo mensal de horas de funcionamento de cada posto de trabalho.

7.8.4.2. Os registradores de controle de ponto eletrônico devem ser instalados em quantidades suficientes à demanda dos empregados da Contratada (sendo o mínimo de 02 pontos registradores), de modo a não criar obstáculos, filas ou deslocamentos desnecessários para fins de registro da jornada;

7.8.4.3. Caso os equipamentos apresentem defeitos de funcionamento, necessário o registro da jornada dos empregados por meio de sistema manual, até que o defeito seja consertado, o qual não poderá ser superior a 02 (dois) dias.

7.8.5. A Contratada deverá disponibilizar, às suas expensas, Registrador de Ponto Eletrônico, para controle do horário de entrada e saída dos empregados envolvidos na prestação do serviço objeto desta contratação a Contratada deverá instalar Sistema de Registro de Ponto Eletrônico – SREP conforme artigo 74, § 2º da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, cabendo-lhe entregar mensalmente a Contratante os relatórios gerenciais com todas as informações geradas pelo referido sistema.

7.8.6. Quando da substituição definitiva (demissão) ou temporária (como férias e licenças), a contratada deverá disponibilizar, às suas expensas, treinamento in loco das rotinas e atividades a serem desempenhadas pelo novo colaborador, concomitantemente ao colaborador que irá se ausentar, de forma antecipada por no mínimo 5 (cinco) dias, arcando com os custos do empregado substituído e do empregado substituto, na função e posto que irão assumir. Para isto, a Contratada deverá dispor de reserva técnica para os postos, a fim de garantir a substituição tempestiva e eficaz. Em caso de afastamento inesperado e imediato (demissão por justa causa, demissão a pedido sem cumprimento de aviso prévio, atestado médico, etc), fica a contratada isenta do treinamento supramencionado, mas fica obrigada a utilizar mão de obra proveniente da reserva técnica e que já detenha conhecimento básico do funcionamento dos sistemas do HUJM, como Sei!, AGHU, etc.

7.8.7. Qualquer empregado deverá ser substituído, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado pela Administração, em virtude de não se adequar as normas e exigências da instituição.

7.8.8. O Encarregado deverá realizar o monitoramento diário de frequência e pontualidade dos empregados da Contratada.

7.8.9. Eventuais faltas deverão ser imediatamente supridas no prazo máximo de 02 (duas) horas pela alocação de reserva técnica, comunicando-se ao Fiscal Setorial formal e tempestivamente, constituída de forma adequada a garantir o fornecimento ininterrupto dos serviços contratados.

7.8.10. Considerado inadequado o atendimento prestado, o Gestor do Contrato notificará a Contratada, que deverá adequar as atividades às exigências do Contratante, nos prazos estipulados, mediante treinamento ou substituição de seu empregado, sem ônus para o órgão Contratante.

7.8.11. Os serviços serão executados nos setores e unidades de trabalho pertencentes à Contratante, de acordo com a **Tabela 2 - Quantitativo de postos**, respeitando-se a jornada de trabalho, seus adicionais e outras disposições normativas e regulamentares.

7.8.12. A Contratante informará à Contratada, no início da execução contratual, os locais onde serão prestados os serviços objeto da contratação, a jornada de trabalho, as categorias funcionais e seus respectivos quantitativos, podendo alterá-los conforme necessidade no decorrer do contrato.

7.9. **DO LOCAL E JORNADA DE TRABALHO**

7.9.1. Cabe destacar que, de imediato, os serviços objeto deste Termo de referência serão executados nas dependências do HUJM-UFMT/EBSERH localizado à Rua Luis Phillipe Pereira Leite, SN, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-602.

7.9.2. Os horários e os locais os quais os postos de trabalho serão alocados serão definidos pela equipe de fiscalização da CONTRATADA, considerando-se, sempre, a necessidade dos serviços e a supremacia do interesse público, bem como poderão ser alterados a qualquer tempo durante a execução contratual.

7.9.3. A CONTRATADA deverá respeitar a legislação vigente, bem como as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) e correlatas, principalmente quanto ao cumprimento da jornada diária, semanal, intervalo intrajornada, interjornada e ao repouso semanal remunerado.

7.9.4. O posto de trabalho com jornada 12 por 36 horas consistirá em dois funcionários para revezamento, de modo que o serviço seja ininterrupto.

7.9.5. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente e de forma antecipada, a escala de serviço à Contratante, contendo a distribuição dos colaboradores e suas respectivas lotações para a execução dos serviços, horário de trabalho e atividades desempenhadas.

7.10. **DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL**

7.10.1. Todavia, insta salientar que o HUJM está na iminência de mudar de localidade, transferindo-se para o endereço Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), Km 16,9, Cuiabá-MT. A previsão é de que isso ocorra dentro dos próximos 24 (vinte e quatro meses). Portanto, a contratada deverá estar ciente da futura alteração do local de trabalho, e deverá estar de acordo desde já, abstendo-se de utilizar tal mudança para fundamentar pedido de repactuação contratual, visto que não é fator superveniente imprevisto, sendo que tais alterações do local de prestação de serviços devem ser formalizadas através de termo aditivo, pois caracteriza alteração qualitativa do contrato**.**

7.10.2. Durante o tempo requerido para executar a transição contratual, a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a CONTRATANTE

7.10.3. As informações relacionadas à mudança da sede se darão por meio da equipe de gestão e fiscalização, que indicará os prazos e locais exatos para a continuidade da execução contratual

7.11. **DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR**

7.11.1. A Contratada obrigar-se-á a cumprir com as determinações das Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 (Segurança e Medicina do Trabalho) em especial os regulamentos vigentes relativos à Segurança e Saúde do Trabalhador.

7.11.2. Deverá ainda, cumprir os requisitos de saúde e segurança do trabalho, de forma tempestiva e pertinente.

7.12. **DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

7.12.1. Das condições ambientais do trabalho e dos correspondentes adicionais de riscos, quando aplicáveis, na forma dos arts. 192 e 193 da CLT:

> *Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)*
> *Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)*
> *I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)*
> *II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)*
> *III – colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. (Incluído pela Lei nº 14.684, de 2023)*
> *§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)*
> *§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)*
> *§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)*
> *§ 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. (Incluído pela Lei nº 12.997, de 2014)*
> *§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga. (Incluído pela Lei nº 14.766, de 2023)*

7.12.2. Os licitantes deverão prever no item "remuneração" da planilha de composição de custos e formação de preços, para cada tipo de posto de trabalho, a alíquota correspondente ao adicional de insalubridade, quando previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (§ 2º do art. 193 da CLT).

7.12.3. A empresa que vier a ser Contratada deverá comprovar por meio de um laudo emitido por um profissional legalmente habilitado, o percentual de insalubridade devido, conforme Inciso I da Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

7.12.3.1. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá realizar, com a participação da USOST/HUJM (a fim de atender o PARECER Nº 147/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH), perícia técnica e emitir laudo por meio de profissional competente (médico ou engenheiro do trabalho), atestando o grau de insalubridade (máximo, médio ou mínimo), bem como se a atividade

apontada como insalubre consta na relação da NR-15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego ou se a atividade está sujeita ao adicional de periculosidade, nos termos da NR-16.

7.12.3.2. O HUJM, por sua vez, homologará o laudo, se de acordo com as especificações e exigências técnicas aplicáveis. Caso a Contratante não acolha o laudo apresentado pela empresa contratada, deve fazer uso de Laudo Técnico substitutivo, justificando expressa e motivadamente as razões que afastam a utilização do laudo não homologado (Parecer Jurídico n.º 119/2023/DJLC/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH - 33005505).

7.12.4. Após a emissão do laudo pericial, caso a insalubridade apontada seja superior ao percentual informado na planilha de composição de custos e previsto na CCT, a Contratada poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, justificando o impacto do pagamento de percentuais de insalubridades.

7.12.5. O HUJM, por meio de sua área responsável pela segurança e saúde do trabalhador, analisará os laudos emitidos e poderá solicitar informações adicionais à Contratada.

7.12.6. O adicional de insalubridade deverá incidir sobre o salário mínimo vigente em âmbito nacional. O piso salarial da categoria, estabelecido por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, somente poderá ser adotado como base de cálculo se o instrumento coletivo dispuser, expressamente, sobre tal direito.

7.12.7. A título exclusivamente referencial, a Tabela 3 (abaixo) indica enquadramento conforme análise da atividade do contrato atual.

Tabela 3 - Enquadramento dos postos conforme atividades atualmente desenvolvidas - referência

CARGO	LOTAÇÃO	LOCAIS DE ATUAÇÃO	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE DE PO
Almoxarife	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques	Locais diversos: Sala Administrativa do Almoxarifado; Depósitos do Almoxarifado Central; Depósitos da CAF; demais áreas do HUJM.	44 h	7
Almoxarife	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques	Locais diversos: Sala Administrativa do Almoxarifado; Depósitos do Almoxarifado Central; Depósitos da CAF; demais áreas do HUJM.	12x36 D	5
Auxiliar de arquivo	URAGIA	Arquivo de Prontuários; faturamento; demais áreas do HUJM	44 h	3
Auxiliar de arquivo	ADMINISTRATIVO	Áreas administrativas e demais serviços da administração;	44 h	3
Contínuo	USOP	Todas as áreas do HUJM	44 h	3
Contínuo	USOP	Todas as áreas do HUJM	12x36 D	1
Digitador	USOP	Central de Digitação	30 h	5
	Unidade de Diagnóstico por Imagem Especializado	Sala de digitação da Unidade de Imagem	30 h	1
Encarregado	USOP	Todas as áreas do HUJM	44 h	1
Maqueiro	Setor de Hotelaria Hospitalar (Transporte assistencial)	Todas as áreas do HUJM	12x36 D	1
	Setor de Hotelaria Hospitalar (Transporte assistencial)	Todas as áreas do HUJM	44 h	2
	Setor de Hotelaria Hospitalar (Transporte assistencial)	Todas as áreas do HUJM	12x36 N	1
Porteiro	USOP	Portaria Central	44 h	1
	USOP	Portaria de Serviços	12x36 N	1
	USOP	Controle de Acesso interno	12x36 D	2
	USOP	Controle de Acesso interno	12x36 N	1
	USOP	Recepção ambulatorial	44 h	5
	USOP	Portaria Central	12x36 D	2
	USOP	Portaria Central	12x36 N	2
	USOP	Portaria de Serviços	12x36h D	1
Recepcionista	HUJM	Áreas assistenciais	44 h	20
	HUJM	Áreas administrativas	44 h	8
Secretário Executivo	SUPERINTENDÊNCIA	Área administrativa	44 h	1

7.12.8. As informações referenciadas na tabela acima poderão sofrer ajustes antes ou durante a execução contratual, hipótese em que os quantitativos serão reanalisados a fim de eventuais ajustes contratuais.

7.13. **DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:**

7.13.1. Para a execução das atividades contratadas por meio da alocação de mão de obra exclusiva, faz-se necessário o fornecimento e manutenção de equipamentos que serão utilizados por maqueiros e contínuos, de acordo com orientações do Anexo I - I Equipamentos a serem fornecidos pela Contrata (SEI nº 48197663).

7.14. **DEMAIS REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

7.14.1. Para execução completa da solução a empresa Contratada observará os seguintes requisitos:

7.14.1.1. Prestar os serviços de acordo com as necessidades estabelecidas, observado o limite do quantitativo de profissionais a serem disponibilizados.

7.14.1.2. Os cargos com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais deverão trabalhar, **de segunda-feira a sexta-feira,** com jornada diária de 8 (oito) horas, de 7 horas às 16 horas (com uma hora de almoço) e nos sábados, das 8 horas às 12h horas. Eventualmente, mediante aprovação do Gestor do Contrato e anuência da Gerência Administrativa do HUJM, poderão trabalhar em horários fora do expediente (pós-expediente, domingos ou feriados), bem como aos sábados, desde que respeitados o direito ao intervalo interjornada e ao repouso semanal remunerado, bem como atendendo às normas trabalhistas de forma que se evite a caracterização de horas extras e trabalho noturno.

7.14.1.3. Poderá ser autorizada a jornada de trabalho acrescida nos dias de semana, a fim de que o colaborador não trabalhe aos sábados, observadas as legislações trabalhistas aplicáveis, acordos individuais e/ou coletivos, sobretudo da jornada máxima de trabalho diário.

7.14.1.4. Os cargos com jornada 12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) horas deverão trabalhar com jornada diária de 12 (doze) horas, com intervalo de 1 (uma) hora para descanso/refeição, todos os dias da semana (domingo a domingo), podendo, eventualmente, funcionar em horários fora de turno (pós expediente), mediante aprovação do Gestor do Contrato e anuência da Gerência Administrativa do HUJM, desde que respeitados o direito ao intervalo interjornada e ao repouso semanal remunerado.

7.14.1.5. Os horários de trabalho definitivos para cada posto de trabalho serão definidos pelas áreas que receberão os serviços, em conjunto com a equipe de fiscalização contratual.

7.14.1.6. O posto de trabalho com jornada 12 horas por 36 horas consiste de dois empregados para revezamento, de forma que o serviço seja ininterrupto.

7.14.1.7. Os postos de trabalho com jornada 12 horas por 36 horas deverão ser ocupados aos feriados.

7.14.1.8. O horário diurno será, preferencialmente, de 07h00min às 19h00min e o horário noturno será, preferencialmente, de 19h00min às 07h00min do dia seguinte.

7.14.1.9. O preposto designado deverá fornecer informações com presteza à equipe de fiscalização contratual e deverá comparecer ao HUJM sempre que requisitado.

7.14.1.10. Os encarregados da Contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos periodicamente, em período **entre às 06h/22h,** alternadamente, para que assim sejam contemplados os diferentes turnos de trabalho, respeitando a carga horária diária de 08 (oito) horas trabalhadas.

7.14.1.11. Os encarregados deverão coletar *feedbacks* mensalmente com os chefes das áreas quanto a eficiência dos serviços e possíveis medidas saneadoras.

7.14.1.12. Os serviços serão executados nas instalações prediais do HUJM, seus anexos e em consonância com o horário de funcionamento dos setores.

7.14.1.13. Os horários da prestação de serviço poderão sofrer alterações pela equipe de fiscalização do contrato em comum acordo com as chefias responsáveis pelos locais de lotação, sendo respeitados o intervalo interjornada e intrajornada, desde que não ocorra acréscimo sobre a jornada de trabalho.

7.14.1.14. É necessário que os empregados da Contratada sejam proativos, empáticos e ajam com presteza e urbanidade, e ainda, que tenham bom desenvolvimento, interação e envolvendo com a equipe no trabalho.

7.14.1.15. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, Convenções Coletivas de Trabalho respectivas e especialmente com as necessidades dos serviços.

7.14.1.16. A Contratada deve orientar todos os profissionais quanto à observância das regras gerais e específicas da Instituição.

7.15. **DO SALÁRIO-BASE DOS PROFISSIONAIS:**

7.15.1. Os salários dos profissionais utilizados na prestação dos serviços deverão corresponder os consignados em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho vigentes no território do Estado do Mato Grosso.

7.15.2. Para fins de reequilíbrio/repactuação(ões) futura(s) a ser(em) formalizada(s) depois da realização do Processo Licitatório deverão ser adotadas as Convenções Coletivas de Trabalho, atualizadas e homologadas no MTE.

7.15.3. Não será aceita proposta de salário normativo inferior aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho referenciadas neste de Referência as suas respectivas profissões.

7.15.4. As licitantes deverão apresentar suas planilhas de custos com base nas condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente à época da apresentação da proposta comercial relacionada aos profissionais que exercerão suas atividades nas dependências do HUJM, devendo ser considerado como salário profissional o constante da CCT, sob pena de desclassificação da proposta. Caso o posto não conste no CCT, poderá se adotar outros meios de referência para o salário base, quais sejam os parâmetros de mercado ou preços praticados pela Administração.

7.15.5. No preço total proposto, as empresas deverão apresentar proposta onde constem inclusas todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, impostos, taxas, contribuições, transporte, alimentação, uniforme, identificação (crachá), despesas administrativas, lucros, insumos e demais despesas obrigatórias constantes de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias profissionais vigente no Estado do Mato Grosso, bem como os insumos e equipamentos listados nos anexos que balizam a contratação.

7.15.6. É expressamente VEDADA a substituição da efetiva entrega dos kits de uniformes por pagamento em dinheiro, haja vista que todas as vestimentas relacionadas aos kits de uniformes deverão ser entregues diretamente aos colaboradores.

7.15.7. Não será admitido que os valores relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros), informados nas planilhas, sejam calculados em percentuais inferiores aos estabelecidos na legislação vigente.

7.15.8. As alíquotas dos tributos devem estar de acordo com a natureza de cada licitante, submetida ao regime de tributação específica, observando a legislação vigente, em especial as Instruções Normativas editadas pela Secretaria.

8. **CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

8.1. Para assegurar a perfeita execução dos serviços, em conformidade com este Termo de Referência, seus anexos e as demais peças que regulam a contratação, o HUJM, através de servidores designados pela autoridade competente, os quais irão compor a Equipe de Fiscalização, nas figuras do Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo, ficará responsável pela fiscalização dos serviços prestados, inclusive por atestar as faturas apresentadas pela Contratada mensalmente, quando deverão informar se os serviços foram prestados adequadamente e nos prazos ajustados, comunicando, formalmente, qualquer deficiência encontrada ao Gestor do Contrato, o qual oficiará à Contratada para as providências necessárias ou, quando não celebrado Contrato, oficiará diretamente, dando ciência a autoridade competente. Tais atividades seguirão as características descritas no Artigo 163, do Regulamento de Licitações e Contratos - RLCE 2.0, conforme segue:

I - gestão do contrato: coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente à área de acompanhamento dos contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

II - fiscalização técnica: acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços ou fornecimento de bens estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado;

III - fiscalização administrativa de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra: acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - fiscalização administrativa de contratos de execução indireta de obras públicas: acompanhamento mensal, por amostragem, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

V - fiscalização administrativa de contratos sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação: acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos contratos sobre soluções de tecnologia da informação quanto à verificação de aderência dos recebimentos realizados aos termos do contrato, bem como verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, para fins de pagamento;

VI - fiscalização setorial: acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ou fornecimento de bens ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;

VII - fiscalização pelo público usuário: acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços ou fornecimento de bens, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto;

VIII - Equipe de Fiscalização do Contrato - EFC: conjunto de colaboradores responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, na qualidade de titulares ou substitutos.

8.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por funcionários, equipe de fiscalização, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato.

8.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Ebserh especialmente designados, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, desde que justificada a necessidade de assistência especializada.

8.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no presente termo e Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017, quando for o caso.

8.5. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das falhas, faltas e irregularidades constatadas.

8.6. O representante da Contratante deverá ter o conhecimento necessário para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.7. Também, deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e das exigência presentes neste termo.

8.8. Quando for o caso, a conformidade do material e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

8.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

8.11. A metodologia da gestão e fiscalização do contrato será detalhada no **Plano de Fiscalização**, a ser apresentado pelo gestor do contrato, na primeira reunião imediatamente após a celebração do contrato.

8.12. A gestão do contrato resultante desta licitação ficará a cargo da Unidade Suporte Operacional, conforme definição do organograma da instituição.

8.13. A fiscalização administrativa do contrato resultante desta licitação ficará a cargo da Unidade de Fiscalização Administrativa dos Contratos, conforme definição do organograma da instituição.

9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. Para o recebimento provisório dos serviços executados, o Encarregado da CONTRATADA deverá submeter para avaliação do(s) fiscal(is) técnico(s) da contratação toda a documentação comprobatória dos serviços prestados, como o relatório mensal de atividades, a lista de materiais fornecidos; e ao(s) fiscal(is) administrativo(s) a documentação de quitação das verbas trabalhista, previdenciárias e do FGTS dos funcionários alocados na execução contratual, dentre outras.

9.2. O(s) fiscal(is) técnico(s) da contratação realizará(ão) a avaliação e medição basilar, quantitativa, dos serviços executados, observando o cumprimento das especificações deste Termo de Referência; e o(s) fiscal(is) administrativo(s) realizará(ão) a avaliação da quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS dos funcionários alocados na execução contratual, além de outros documentos comprobatórios e informações constantes no Relatório de Mensal de Atividades.

9.3. Eventuais divergências entre as informações apresentadas pelo Encarregado da CONTRATADA e o resultado das avaliações, apurações e medições realizadas pela fiscalização do CONTRATANTE, irão ensejar a aplicação de glosas para as diferenças a menor ou a indicação da necessidade de correção quando houver divergências a maior, ou itens não informados.

9.4. A emissão da Nota Fiscal deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, o qual se dará após validação total por parte da contratante, de toda documentação administrativa e trabalhista solicitada pela fiscalização administrativa do contrato, a qual deve ser apresentada pela contratante no prazo de até 05 (cinco) dias do mês subsequente ao período de execução dos serviços.

9.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o pessoal contratados em que se verificarem condutas incompatíveis com as necessidades do serviço e normas vigentes, resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.6. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todas as exigências do serviço e à entrega de documentação exigíveis.

9.7. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

9.8. No prazo de até **10 dias corridos** a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.9. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

9.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

9.11. No prazo de até **10 (dez) dias corridos** a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

II - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou instrumento de avaliação da execução dos serviços.

III - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

IV - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão realizados em conformidade com Relatório de Atividades do período de referência (mensal) e demais documentos comprobatórios, os quais deverão ser validados pela equipe de fiscalização antes de se tramitar para emissão de Nota Fiscal de pagamento.

10.2. O HUJM realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, por intermédio de crédito em conta corrente de titularidade da Contratada.

10.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Antes do pagamento de cada nota fiscal/fatura, o Contratante realizará a verificação das condições de habilitação da(s) Contratada(s), juntando os resultados ao processo de pagamento, considerando as seguintes consultas:

I. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - CADIN;

II. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos - TCU;

III. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNJ;

IV. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;

V. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou, na falta deste último:

VI. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND;

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VIII. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF.

10.6. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação pela Contratante, por escrito, para que, **no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, regularize a situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; o prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Contratante.

10.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de crédito para pagamento a ser efetuado, oportunizando que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.8. Persistindo a irregularidade, a Contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa e contraditório, conforme norma aplicável.

10.9. Havendo a efetiva execução do objeto no período de referência, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF e demais certidões de regularidade.

10.10. Quando da realização do pagamento pelo Contratante, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação quando aplicável.

10.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.12. A Ebserh não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido prevista na contratação.

10.13. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de correção monetária.

10.14. **O Instrumento de Medição de Resultados (IMR):**

10.14.1. É o ajuste escrito, Anexo I - G Indice de medição de resultados (SEI nº 48197492) deste Termo de Referência, que define os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço pela(s) Contratada(s) e respectivas adequações de pagamento.

10.14.2. Conforme a Instrução Normativa Nº 05, de 26 de Maio de 2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a contratação de serviços continuados deverá estabelecer a produtividade de referência ou os critérios de adequação do serviço à qualidade esperada, de acordo com a unidade de medida adotada para a execução do objeto, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço ou por outros mecanismos capazes de aferir a qualidade, seguindo-se, entre outros, os parâmetros indicados nos Cadernos de Logística.

10.14.3. Os Instrumentos de Medição de Resultado são uma disposição, pactuada entre a Contratante e a Contratada, que definem critérios objetivos de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite a Administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

10.14.4. Seguindo as orientações da Instrução Normativa Nº 05, de 26 de Maio de 2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os Indicadores definidos para adoção do Instrumento de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência foram elaborados com base em critérios objetivos de mensuração de resultados, a serem aferidos através de relatórios mensais, possibilitando à Contratante verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

10.14.5. O HUJM-UFMT/EBSERH adotará indicadores para avaliar o desempenho dos serviços contratados. Quando não forem cumpridos pela Contratada os limites mínimos de desempenho previstos, o pagamento mensal será ajustado conforme Anexo I - G Indice de medição de resultados (SEI nº 48197492) deste Termo de Referência.

10.14.6. Os serviços serão constantemente avaliados pelos representantes do Contratante, que assinalarão as ocorrências na “Relação de Ocorrências”.

10.14.7. Os níveis de serviço apresentados no IMR têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados esperados durante a execução.

10.14.8. Seguir-se-á a tabela constante no IMR quanto ao percentual a ser debitado do faturamento mensal total dos serviços prestados pela Contratada em função do não cumprimento dos padrões de qualidade, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas em lei, neste termo e normas aplicáveis.

10.14.9. O IMR poderá ser revisto, durante a vigência contratual, para ajuste fino, desde que essa alteração:

a) não implique acréscimo ou redução do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco por cento), permitidos pelo Art. 177 do RLCE 2.0;

b) não configure descaracterização do objeto contratado.

10.14.10. No caso de alteração do Instrumento de Medição de Resultado vigente, a(s) Contratada(s) deverá(ão) se adaptar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da comunicação formal emitida pelo Contratante, adotando-o em todos os novos serviços contratados a partir de então, segundo a conveniência do Contratante, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, o repasse de custos desta adaptação para o Contratante - resguardado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

10.14.11. O valor total do somatório dos descontos e das glosas aplicadas a um mesmo mês estará limitado a 5% do valor global mensal estimado.

10.14.12. A apuração será sempre realizada com base nos dados do mês de referência do relatório gerencial.

10.14.13. A cada mês, o(s) preposto(s) da(s) Contratada(s) deverá(ão) analisar os motivos que ensejarem descontos em virtude dos resultados da avaliação qualitativa realizada com a aplicação do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, bem como adotar medidas para readequação das rotinas de prestação dos serviços e superação das inconformidades que sobrevierem.

10.14.14. A(s) Contratada(s) e os membros de sua(s) equipe(s) devem adotar medidas para que os níveis de qualidade da prestação dos serviços contratados se mantenham dentro das metas de produtividade especificadas e esperadas.

10.14.15. O IMR será aplicado no segundo mês de operação em caráter de simulação e com efeitos práticos e efetivos a partir do terceiro mês.

10.14.16. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade e descumprimento dos níveis de qualidade e produtividade exigidos para a prestação dos serviços contratados, bem como quando forem ultrapassados os níveis mínimos previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, poderão ser aplicadas demais sanções previstas neste Termo de Referência.

10.14.17. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

I - não produziu os resultados acordados;

II - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

III - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

11. **FORMA DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

11.1. Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016, enquadra-se em serviço comum com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, mediante execução indireta, a ser contratado mediante **PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL**, conforme inciso IV, artigo 4º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh 2.0.

11.2. O serviço é enquadrado como continuado, nos termos do art. 149, I, do RLCE 2.0, tendo em vista que a necessidade permanente ou prolongada do objeto impõe à parte contratada o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do tempo durante a vigência contratual.

12. **CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

12.1. Pelas especificidades da contratação, o critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

12.2. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "Aberto".**

12.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/anual do item e formulado em 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

12.2.2. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (cinco décimos por cento).

12.3. **Condições de Participação**

12.3.1. Para participação neste Pregão deverão ser observados:

a) as previsões constantes no art. 69 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (2.0), que define quais são as condições impeditivas de participar de licitações e de ser Contratada pela Ebserh;

b) a Política de Transações com partes relacionadas da Ebserh atualizada está disponível no endereço *https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas*, onde será verificado o enquadramento dos licitantes como parte relacionada;

c) participação de interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

12.3.2. **Não poderão participar da licitação:**

12.3.2.1. A **Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição**, em razão do Acórdão TCU 746/2014 – Plenário, que firma entendimento no sentido de que é vedado às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal.

12.3.2.2. **Sociedades cooperativas**, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/17.

12.4. **Requisitos de Habilitação**

12.4.1. **Habilitação Jurídica:**

I - **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

II - **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

III - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

IV - **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

V - **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

VI - **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

12.4.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

12.4.2. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

12.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

12.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.4.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Municipal* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.4.2.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.4.2.7. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.4.3. **Qualificação econômico-financeira:**

12.4.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

12.4.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

I - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

II - Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor da proposta apresentada para a contratação ou item pertinente;

III - Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada para a contratação ou item pertinente;

IV - Os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos nos subitens I e II incidirão sobre o valor da proposta para o período de 12 (doze) meses.

12.4.3.3. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

12.4.3.3.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

12.4.3.3.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

12.4.4. **Qualificação técnica:**

12.4.4.1. Comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 1 (ano) na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados, conforme item 10.6 - b) do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.4.4.2. Será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 1 (um) ano, referente a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser ininterrupto.

12.4.4.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

12.4.4.4. Comprovação de que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.

12.4.4.5. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.4.4.6. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

12.4.4.7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

12.4.4.8. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.4.4.9. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser exigida, nos casos de dúvida justificada por parte do agente de licitação, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

12.4.5. O ato de apresentação de proposta, pelos LICITANTES, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas neste Termo de Referência e seus anexos.

12.5. Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

12.5.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

13. **VISTORIA TÉCNICA:**

13.0.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria no HUJM a fim de tomar conhecimento das condições internas da instituição. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, até o **dia útil anterior à abertura** do certame. A realização da vistoria é sugerida devido à importância dos serviços e para facilitar o correto dimensionamento da proposta, sendo que não serão atendidas solicitações sob argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou outras questões relativas aos ambientes de lotação dos empregados.

13.0.2. A realização da visita pode ser comprovada por meio de **Declaração de vistoria** assinado pelo colaborador responsável e por responsável do HUJM, nos termos do item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, conforme Anexo I - F Modelo de Declaração de Vistoria (SEI nº 48197430).

13.0.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá ser enviada a **Declaração emitida pelo licitante de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho**, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), conforme Anexo I - F Modelo de Declaração de Vistoria (SEI nº 48197430).

13.0.4. A vistoria deverá ser comunicada, previamente, pela LICITANTE à Unidade de Suporte Operacional do HUJM, por meio do telefone (65) 3615-7269, ou pelo e-mail edysio.caetano@ebserh.gov.br (com cópia aos e-mails usg.hujm-ufmt@ebserh.gov.br, ucl.hujm-ufmt@ebserh.gov.br e dlih.hujm-ufmt@ebserh.gov.br) que agendará, em horário comercial, e indicará, se julgar conveniente, o profissional designado para acompanhamento.

13.0.4.1. A vistoria só deverá ser realizada mediante autorização por escrito do HUJM.

13.0.4.2. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes a LICITANTE julgar necessário para a elaboração de sua proposta.

13.0.4.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

13.0.4.4. Os custos das vistorias correrão por exclusiva conta da LICITANTE.

14. **ESTIMATIVA DE PREÇOS**

14.1. Os valores estimados terão como referência a pesquisa de preços realizada pela Equipe de planejamento da contratação do Hospital Universitário Júlio Muller, conforme mapa estimativo incluído a processo relacionado ao processo original, observada a Norma - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH.

14.2. O custo total estimado da contratação é sigiloso, de acordo com o art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

15. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

15.1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados.

15.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

15.4. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade;

15.5. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Termo;

15.6. Expedir autorização de serviços com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data de início da execução dos mesmos, onde estará(ão) indicado(s) o(s) posto(s) a ser(em) ativado(s).

15.7. Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato, termo de referência e IMR.

15.8. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando- lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre os seus profissionais e os profissionais da Contratada, e cumprindo as obrigações estabelecidas neste termo de referência e demais normas balizados do serviço executado.

15.9. Prestar aos profissionais da Contratada informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

15.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.11. Manter vigentes e atualizadas todas as documentações, atestados, documentos de autorização, registros e anotações técnicas requeridas para a plena execução dos serviços requeridos no presente artefato.

15.12. Explicitamente, emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do serviço.

15.13. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do contratado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

V - demandar a funcionário do contratado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;

VI - prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.

15.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho.

15.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência, fornecendo ambiente dentro das instalações do HUJM, com infraestrutura mínima: tomadas com energia elétrica, banheiro, ramal telefônico e ponto de rede com acesso à internet.

15.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.18. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais inadequações no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

15.19. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.20. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário da Contratada que embarace a fiscalização ou que tenha conduta inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções e o Código de Ética da Contratante.

15.21. Permitir o acesso dos profissionais da Contratada quando devidamente identificados, com crachá e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da Contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

15.22. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e nomeando por meio de portaria um fiscal de contrato.

15.23. Fornecer à Contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos e dos serviços.

15.24. Informar à Contratada nomes e telefones da equipe de fiscalização do contrato bem como de seus substitutos, mantendo tais dados atualizados.

15.25. Anotar em registro próprio e comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência, fixando prazo para correção.

15.26. Proceder consulta a fim de verificar a situação cadastral da Contratada no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, para a instrução processual necessária.

15.27. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

15.28. Impedir que terceiros não pertencentes à Contratada (ou por ela designados, caso representação autorizada) executem os serviços objeto deste contrato.

15.29. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros, em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.30. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato.

15.31. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

16. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

16.1. O tratamento de dados pessoais realizado em decorrência da relação estabelecida entre as partes, a Contratante e a Contratada se comprometem, conforme a Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

16.1.1. adotar medidas para conformidade de suas operações ao cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais e das orientações emanadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

16.1.2. assegurar que o tratamento de dados pessoais será limitado ao mínimo necessário para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);

16.1.3. manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

16.1.4. adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais;

16.1.5. cooperar entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais previstos na legislação em vigor;

16.1.6. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, bem como a não divulgar indevidamente informações que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

16.1.7. comunicar à outra parte, por escrito, em prazo razoável, qualquer incidente de segurança que envolva dados pessoais a que tenha acesso, tais como acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com as informações previstas no § 1º do art. 48 da LGPD.

16.2. Especificamente a Contratada se compromete ao seguinte:

16.2.1. cientificar-se da Política de Proteção de Dados Pessoais da Contratante;

16.2.2. apresentar todos os dados e informações solicitados pela Contratante em relação ao tratamento de dados pessoais realizado em decorrência da relação estabelecida com a Contratante e/ou adotar as providências lícitas por ela indicadas;

16.2.3. não subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorização por escrito da Contratante e, nessa hipótese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsável por garantir a sua observância;

16.2.4. quando verificada qualquer das hipóteses de término do tratamento de dados pessoais previstas no art. 15 da LGPD, interromper o tratamento e eliminar completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), autorizada a conservação para as finalidades estabelecidas no art. 16 da LGPD.

17. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

17.1. A Contratada terá 05 (cinco) dias úteis, a contar da data assinatura do contrato, para assumir a execução dos serviços.

17.2. **Com relação à mão-de-obra, a Contratada deverá:**

17.2.1. Utilizar mão-de-obra devidamente capacitada a desempenhar suas funções, bem como treinada acerca das normas vigentes no HUJM, conforme detalhado nos itens 5.4.3 e 5.4.4 deste instrumento.

17.2.2. Recrutar, selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, conforme estabelecido neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

17.2.3. A Contratada se compromete a **não recrutar empregados que seja familiar de agente público** para prestar serviços no órgão ou entidade em que o referido agente exerça cargo em comissão ou função de confiança, conforme determinação contida no art. 7º do Decreto Federal nº 7.203/2010. **Considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau**. **A Contratada não deverá contratar para as funções de encarregado, supervisor e preposto pessoas com grau de parentesco com seus sócios, até terceiro grau.**

17.2.4. A Contratada deverá cumprir os requisitos de saúde e segurança do trabalho, de forma tempestiva e pertinente, de acordo com o Anexo J - Requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho (SEI nº 48197741).

17.2.5. A Contratada se obriga a cumprir o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, elaborado pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança de Trabalho - SOST da Contratante, contendo as exigências da Norma Regulamentadora – NR7, instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. A Contratada deverá aplicar a seus empregados os procedimentos instituídos pela Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança de Trabalho - USOST, apresentando ao Gestor do Contrato uma cópia deste documento com assinatura de ciência do empregado, de acordo com o previsto na NR 01, Portaria nº 3.214/78.

17.2.6. A Contratada se obriga a elaborar e implantar o treinamento e capacitação em saúde e segurança do trabalho durante o ato admissional, com carga horária mínima de 04 horas, com registro nominal contendo o conteúdo do treinamento, sempre que admitir empregado para trabalho nos ambientes da instituição Contratante. A Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança de Trabalho - USOST, vinculada à Divisão de Gestão de Pessoas, poderá auxiliar nas capacitações. Uma cópia do registro dos treinamentos deverá ser encaminhada pela Contratada ao Gestor do contrato, no prazo de até 5 dias úteis da realização.

17.2.7. Manter quadro de reserva dos profissionais envolvidos, com pessoal igualmente treinado e capacitado, para atender eventuais substituições em caso de falta, folga, férias etc.

17.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da mão-de-obra necessárias a perfeita e completa execução dos serviços contidos na proposta de preços.

17.2.9. A Contratada obriga-se a manter seus empregados, durante a execução dos serviços, devidamente uniformizados com os padrões estabelecidos e de acordo com o exigido pela legislação trabalhista (uniformes sapatos, equipamentos de proteção especial, etc.). As informações completas sobre descrição, quantitativos e especificações relativas ao item UNIFORME serão tratadas no Anexo I - B Detalhamento dos Uniformes (SEI nº 48197183)

17.2.10. A Contratada obriga-se a manter seus empregados, durante a execução dos serviços, devidamente identificados através de crachá, que deverá conter foto, nome completo do empregado, nome da empresa Contratada, nome do posto e, em destaque e de fácil leitura, nome abreviado pelo qual poderá ser identificado o empregado, compatível ao sistema de acessos utilizado pela Contratante.

17.2.11. Nenhum empregado da Contratada poderá exercer sua atividade sem que sua Carteira de Saúde e de Trabalho estejam devidamente atualizadas.

17.2.12. A Contratada deverá instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante, devendo ser observada a conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços.

17.2.13. Não deslocar mão-de-obra destinada aos serviços contratados para outros serviços da Contratante que não sejam os expressos nas especificações estabelecidas nos anexos, recaindo, em caso de descumprimento, na multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal dos serviços por empregado deslocado.

17.2.14. Não permitir que seja cumprida por seus empregados, jornada de trabalho em desacordo com a legislação trabalhista, respondendo pelo prejuízo e arcando com os ônus que eventualmente tal fato possa acarretar.

17.2.15. A Contratada obrigar-se-á a promover a substituição da mão-de-obra considerada inadequada, quando solicitado pela Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com o fim de evitar falta de qualidade, perturbação do ambiente ou paralisação, no todo ou em parte, dos serviços.

17.2.16. Nos casos de falta imprevisível, a Contratada obrigar-se-á a promover a substituição da mão-de-obra faltosa no prazo máximo de 02 (duas) horas quando solicitado pela unidade de execução dos serviços, ficando entendido que a Contratante se reserva ao direito de descontar da fatura mensal o período correspondente às horas não trabalhadas excedentes à mencionada carência.

17.3. **Quanto aos encargos sociais:**

17.3.1. Comprovar, mensalmente, a quitação das obrigações trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais e legais, sobretudo o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social) acompanhados da respectiva folha de pagamento pertinente aos seus empregados disponibilizados para prestar os serviços, como condição à percepção mensal do valor faturado, observados os descontos já mencionados.

17.3.2. A relação de encargos e obrigações da Contratada é meramente exemplificativa, não excluída as demais decorrentes do contrato e de seus anexos ou de leis, regulamentos em vigor ou de outros que façam prevalecer os legítimos interesses da Contratante.

17.3.3. **A Contratada obriga-se, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE SUAS FATURAS EMITIDAS EM DESFAVOR DA CONTRATANTE, pagar a seus empregados até o 5º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço, através de depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas na localidade onde ocorre a prestação dos serviços.**

17.3.4. A Contratada obriga-se, **DE FORMA ANTECIPADA**, a fornecer mensalmente aos seus empregados alocados na execução dos serviços, **vales transporte no valor referente ao itinerário de cada empregado para o seu deslocamento** (residência-trabalho e vice-versa), conforme percurso comprovado pelo empregado, em quantidade proporcional aos dias trabalhados. O valor será multiplicado pelos dias, de acordo com a jornada de trabalho.

17.3.5. Os custos de vale-transporte e o de auxílio-alimentação deverão obedecer à legislação vigente, obrigando-se a empresa a ser contratada a suportar o custo desses benefícios legais para com seus profissionais.

17.4. **A Contratada obriga-se, ainda, a:**

17.4.1. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante, independentemente de culpa ou de dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

17.4.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

17.4.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/ 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros ou à Ebserh, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento da execução contratual pela Contratante, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos

17.4.4. Assegurar a reparação física e/ou financeira de todo e qualquer prejuízo que a Contratada venha a causar direta ou indiretamente a bens e/ou pessoal da Contratante.

17.4.5. Realizar todas as despesas com o conserto de instalações e equipamentos de propriedade da Contratante que comprovadamente decorram do uso inadequado ou negligência por parte da Contratada ou de seus empregados.

17.4.6. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, a fim de comprovar o real andamento dos serviços e execução do contrato, utilizando equipamento de ponto eletrônico, emitindo relatórios mensais de frequências dos empregados.

17.4.7. O controle e o acompanhamento da carga horária utilizada na prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo exclusivamente a ela o suprimento e a substituição de profissionais, nas ocorrências de faltas, férias, licença médica, interrupção no cumprimento da carga horária ou de alguma solicitação, devolução de profissionais etc., independentemente dos motivos.

17.4.8. Cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o Hospital Universitário Júlio Muller, não implicando a atividade da fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial Hospital Universitário Julio Muller.

17.4.9. Nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos respectivos profissionais. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e da empresa e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas.

17.4.10. Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou terceiros em decorrência da prestação dos serviços contratados, os quais a Contratante não incorreu em culpa.

17.4.11. Fica entendido que todos os empregados da Contratada ficarão exclusivamente sob sua supervisão e controle, sendo, portanto, a mesma, única e exclusiva empregadora para todos os efeitos legais e contratuais.

17.4.12. Promover avaliações periódicas dos serviços prestados junto às unidades onde são prestados os serviços. As avaliações independe das encaminhadas mensalmente pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Hospital Universitário Julio Muller.

17.4.13. Ministrar ou arcar com os custos da participação dos profissionais contratados em curso de reciclagem em atendimento ao público, gestão de pessoal, resolução de conflitos, comunicação não violenta e motivação, que deverão ser ministrados anualmente e conforme característica e necessidade de cada posto, devendo apresentar os certificados de conclusão à equipe de fiscalização.

17.4.14. Realizar Exames Médicos Periódicos com todo pessoal, a depender dos riscos ocupacionais identificados e classificados. Obrigatoriamente o Exame Admissional, antes que os profissionais assumam suas funções e o demissional no desligamento.

17.4.15. Realizar o desenvolvimento e seleção de pessoal, assim como proporcionar acompanhamento psicossocial de seus trabalhadores sempre que necessário.

17.4.16. A Contratada é responsável pela execução do contrato, não podendo em hipótese alguma, sublocar os serviços para terceiros, sob pena de sanções administrativas e de ordem legal.

17.4.17. A Contratada deverá realizar Vistoria Diária pelo encarregado do serviços, dispondo de livro onde serão registrados e avaliados todos os fatos e assuntos relacionados à execução dos serviços, o qual deverá ser submetido à avaliação da fiscalização da Contratante.

17.4.18. A Contratada fica obrigada a manter em perfeitas condições de conservação e funcionamento as instalações da Contratante onde serão executados os serviços contratados, cabendo a Contratada a imediata comunicação à fiscalização da Contratante de ocorrências de avarias não causadas por seus empregados.

17.4.19. A Contratada se obriga a manter sempre atualizados, durante a vigência do Contrato, o endereço, telefones, e-mail e outros meios de contato junto a Contratante.

17.4.20. Manter arquivo de exames admissionais, periódicos, demissionais, de mudanças de riscos ocupacionais, e de retorno ao trabalho, nos termos da Norma Regulamentadora nº 7, com a redação atualmente vigente, em conformidade com os atos normativos do Ministério do Trabalho e Previdência.

17.4.21. Cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho, inclusive, nas hipóteses em que for exigido pela respectiva legislação; estabelecer Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), com o conteúdo mínimo determinado pelas Normas Regulamentadoras nº 1 e 9, com a redação atualmente vigente, em conformidade com os atos normativos do Ministério do Trabalho e Previdência.

17.4.22. Manter registro de segurança e saúde ocupacional, nos termos da Norma Regulamentadora nº 32, com a redação atualmente vigente, em conformidade com os atos normativos do Ministério do Trabalho e Previdência.

17.4.23. Manter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme dispõe a NR 5, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, desde que o número de colaboradores que se enquadre em hipótese de obrigatoriedade.

17.4.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

17.4.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

17.4.26. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

17.4.27. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

17.4.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

17.4.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

17.4.30. Apresentar relação dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale-transporte.

17.4.31. Autorizar o Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

17.4.32. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

17.4.33. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a) Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado.

b) Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado.

c) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

17.4.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

17.4.35. Observar, conforme o caso, as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n.º 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

c) Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

17.4.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus empregados ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

17.4.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos.

17.4.38. Executar os serviços conforme especificações, requisitos e prerrogativas contidas no Termo de Referência e em sua proposta encaminhada, instrumentos vinculantes, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das Cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas, utensílios e etc, necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.

17.4.39. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando, formalmente por meio de documento escrito, à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

17.4.40. Comunicar à equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.

17.4.41. Informar em tempo hábil, por escrito, quaisquer motivos que se consubstanciem eventuais atrasos, paralisações ou fatos impeditivos que venham impossibilitar a assunção da execução dos serviços, conforme contratualmente pactuado, apresentando as devidas justificativas a serem apreciadas pela Contratante.

17.4.42. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração.

17.4.43. Responder por toda e qualquer despesa relativa a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

17.4.44. Executar todos os serviços com equipe qualificada, devendo a Contratada estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores (Federais, Estaduais e Municipais), regulamentadores e fiscalizadores correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência.

17.4.45. Apresentar ao Hospital Universitário Julio Muller, quando solicitado, a relação nominal dos empregados que terão acesso ao HUJM para a execução dos serviços, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá.

17.4.46. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, declaração ou os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e do pagamento dos salários e benefícios dos profissionais à disposição da Contratante.

17.4.47. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a Contratante, para que não haja interrupção dos serviços prestados.

17.4.48. Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte do HUJM, qualquer empregado, cuja atuação, qualificação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço.

17.4.49. Prover toda a equipe de trabalho com ferramentas compatíveis com a tarefa além de fardamento e equipamentos de segurança quando necessário.

17.4.50. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos art. 81 da Lei nº 13.303/16.

17.4.51. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Ebserh ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

17.4.52. Arcar com as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por sua conta a utilização de seus empregados, ferramentas, instrumentos e materiais de consumo necessários à execução dos mesmos.

17.4.53. Permitir a equipe de fiscalização do contrato, monitorar e fiscalizar os serviços, objeto do Contrato, que estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros. Não dificultar, nem embaraçar a fiscalização exercida por parte da Contratante.

17.4.54. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Contratante.

17.4.55. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

17.4.56. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

17.4.57. Responsabilizar-se nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada à sanção prevista no art. 178, inciso III, do RLCE 2.0.

17.4.58. Responsabilizar-se exclusivamente pelo cometimento de erro ou fraude no enquadramento sindical e pelo eventual ônus financeiro decorrente, por repactuação ou por força de decisão judicial, em razão da necessidade de se proceder ao pagamento de diferenças salariais e de outras vantagens, ou ainda por intercorrências na execução dos serviços contratados, resultante da adoção de instrumento coletivo do trabalho inadequado.

17.5. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

17.6. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

17.7. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

17.8. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

17.9. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

18. **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

18.1. À Contratada que comete infração administrativa, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

18.1.2. **Multa** de:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 4 e 5**, abaixo; e

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato.

VI - 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal dos serviços por empregado deslocado por não deslocar mão-de-obra destinada aos serviços contratados para outros serviços da Contratante que não sejam os expressos nas especificações estabelecidas nos anexos.

18.1.3. Para efeito de aplicação de multas do item 18.1.2 (IV), às infrações são atribuídos graus, de acordo com as **tabelas 4 e 5:**

Tabela 4

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 5

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência e por dia;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por unidade de atendimento e por dia;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência e por dia;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item, por ocorrência e por dia;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato, por ocorrência e por dia;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA, por empregado e por dia.	01

18.1.3.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

18.1.4. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

18.1.4.1. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

I. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;

IV. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigência da ata de registro de preços, não celebrar o contrato;

V. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

VI. apresentar documentação falsa exigida para o certame;

VII. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

VIII. não mantiver a proposta;

IX. falhar ou fraudar na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

18.2. As sanções previstas nos subitens 18.1.1 e 18.1.4 poderão ser aplicadas à(s) Contratada(s) juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999, não podendo o prazo concedido para apresentação de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

18.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Ebserh, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.

18.4.1. Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Ebserh, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.9. Após o trânsito em julgado do processo, as sanções administrativas aplicadas pela Ebserh deverão ser registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sanção aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, os dados relativos à penalidade deverão ser incluídos no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei nº 12.846/2013.

19. **GARANTIA DE EXECUÇÃO (DO CONTRATO)**

19.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 144 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH RLCE 2.0, com validade durante a vigência do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do **valor total anual** do contrato, com a obrigação de ser renovada a cada 12 (doze) meses.

19.2. **No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.**

19.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

19.3. **A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.**

19.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

19.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

19.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

19.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

19.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do Contratante.

19.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

19.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

19.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva recomposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

19.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

19.11. Será considerada extinta a garantia:

19.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

19.11.2. após o prazo de 90 (noventa) dias do término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.12. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que o contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria.

19.13. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

19.14. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

19.15. **O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.**

19.16. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. **CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**

20.1. Deverão ser adotadas práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União publicado em setembro de 2024, 7ª edição, revista, atualizada e ampliada, além de observadas as seguintes diretrizes:

I - A Contratada observará a proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT;

II - A Contratada fornecerá aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

III - A Contratada observará a utilização de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e Inmetro, se existentes;

IV - Os bens e/ou materiais aplicados na prestação de serviço devem ser constituídos, no todo ou em parte, sempre que aplicável, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

V - Os bens e/ou materiais aplicados na prestação de serviço devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

VI - Os bens e/ou materiais aplicados na prestação de serviço não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

VII - Exercer as boas práticas em processamento de produtos de saúde em conformidade com Resolução da Diretoria Colegiada RDC 15/2012 – Anvisa;

VIII - Realizar a destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde conforme a Resolução 258/2005 – CONAMA e Resolução RDC n° 222/2018 da Anvisa;

IX - Utilizar de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e do Inmetro, quando couber.

21. **CRITÉRIOS E ÍNDICES DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTES**

21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

21.2. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela(s) Contratada(s) e observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Contrato será repactuado, competindo à cada uma das Contratadas justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do Contratante, na forma estatuída no Decreto n° 9.507, de 1998, art. 174 e seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh 2.0, e no que couber, nas disposições da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017.

21.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

21.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

21.5. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

21.5.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

21.5.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;

21.5.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

21.7. O prazo para a(s) Contratada(s) solicitar(em) a repactuação encerra-se na data do encerramento da vigência do contrato.

21.8. Caso a(s) Contratada(s) não solicite(m) a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

21.9. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.11. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.12. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

21.13.1. Para fins de atendimento à eventual necessidade de repactuação dos valores decorrentes da mão de obra, consignados na planilha de custos e formação de preços do contrato, em observância ao disposto no art. 174 do RLCE 2.0, adere-se à convenção coletiva do trabalho à qual a proposta da empresa esteja vinculada (Acórdão TCU n.º 1207/2024 Plenário).

21.14. Quando o reajuste, se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado **(insumos não decorrentes da mão de obra**), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de reajustamento o **IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

21.14.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

21.14.2. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual .

21.14.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

21.14.4. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.15.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

21.15.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

21.15.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

21.16. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

21.17. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

21.18. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

21.19. As repactuações ou reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.20. A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado (considerando a vigência de 05 anos), como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22. **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

22.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do HUJM-UFMT/Ebserh para o exercício de 2025, por meio de custeio.

22.2. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do presente contrato, a despesa com a execução dos serviços correrá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza, devendo o registro ser efetivado através de instrumento específico.

23. **SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIOS**

23.1. Não será permitida a subcontratação para a execução de objeto desta licitação.

23.2. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 35, XIX, do RLCE 2.0.

23.3. Habilitação técnica, quando exigida, por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, por meio do somatório dos valores de cada consorciado.

23.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de *10% (dez por cento)* para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

24. **ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

24.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da contratação.

25. **DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA**

25.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP nº 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP nº 5/2017 são as estabelecidas neste Termo de Referência.

25.2. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

25.3. A utilização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação é ferramenta já institucionalizada e sedimentada na Administração Pública como mecanismo de proteção e gestão de riscos na execução de contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, contribuindo para assegurar os recursos necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de inadimplemento da contratada, bem como para a segurança jurídica dos gestores e fiscais de contrato.

25.4. A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

25.5. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

25.6. A Contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

25.7. A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada, que serão depositados em Conta-Depósito Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

25.7.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

25.8. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 5/2017, será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização da Contratante e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

I - 13º (décimo terceiro) salário;

II - Férias e um terço constitucional de férias;

III - Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

IV - Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

25.9. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no item 14 do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 5/2017.

25.10. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança *pro rata die*, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Contratante e a instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

25.11. Os valores referentes às provisões mencionadas neste termo de referência que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

25.12. O contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

25.13. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

25.14. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

25.15. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Ebserh, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

25.16. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

25.17. O contratado deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

25.18. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

26. **RESCISÃO**

26.1. As hipóteses de rescisão contratual são aquelas previstas no Regulamento de Licitações e Contratos 2.0 e no termo de contrato, sem prejuízo de outros normativos aplicáveis.

26.2. Constitui motivo para extinção do contrato, nos termos do art. 184, I, do RLCE 2.0, com a consequente realização de novo processo licitatório, a situação em que se impõe à contratada a alteração da convenção coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formação de preços, em razão de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulta a necessidade de repactuação ou imposição de ônus financeiro para a Administração Pública, em cumprimento de decisão judicial.

27. **ANEXOS**

27.1. Os seguintes anexos integram este Termo de Referência:

I - Anexo I-B: **DETALHAMENTO DOS UNIFORMES;**

II - Anexo I-C: **DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI);**

III - Anexo I-D: **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;**

IV - Anexo I-E:**MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PREPOSTO;**

V - Anexo I-F: **MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA E NÃO VISTORIA;**

VI - Anexo I-G: **ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS;**

VII - Anexo I-H: **MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL;**

VIII - Anexo I-I: **EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA;**

IX - Anexo I-J: **REQUISITOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

X - Anexo I - K: **DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;**

XI - Anexo I -L: **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;**

XII - Anexo I - M: **DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;**

XIII - Anexo I-N: **MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO.**

Equipe de Planejamento da Contratação - **Portaria - SEI nº 066, de 10 de março de 2025 (47562668)**

Documento assinado eletronicamente por **Pamela Penha**, **Assistente Administrativo**, em 30/05/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Edysio Storch Caetano**, **Chefe de Unidade**, em 30/05/2025, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Lays Ferreira de Almeida**, **Assistente Administrativo**, em 30/05/2025, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Victhor Luis Almeida Da Silva**, **Assistente Administrativo**, em 02/06/2025, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Vivianne Vanne da Silva Professor**, **Chefe de Unidade**, em 02/06/2025, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50001701** e o código CRC **DC3FFEB1**.

Referência: Processo nº 23532.000274/2024-71 SEI nº 50001701